

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5088615-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

RECORRENTE: ADILSON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2025.

5088615-66.2024.4.02.5101

510015401911 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5088615-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

RECORRENTE: ADILSON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para concessão de benefício por incapacidade.

Liminar concedida (evento 3.1).

Devidamente intimado o INSS não se manifestou (evento 5)

VOTO

termos: À falta de novos fatos, ratifico os fundamentos da liminar concedida, nos seguintes

"(...) Sustenta o recorrente, em síntese, que se encontra incapaz para o exercício de atividades laborativas, conforme atestado pelo perito judicial no processo 5046132-21.2024.4.02.5101/RJ, evento 24, LAUDPERI1.

A decisão objeto do recurso (processo 5046132-21.2024.4.02.5101/RJ, evento 31, DESPADEC1) indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos:

" Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora requer, em sede de antecipação de tutela, a concessão do benefício por incapacidade.

Este Juízo indeferiu a medida antecipatória, ressaltando a necessidade de dilação probatória para embasar a sua decisão.

Em petição de Evento 29, a demandante reitera os termos para o deferimento da tutela.

Decido.

No caso em tela, não corre o risco de o suposto direito da parte autora perecer antes da prolação da sentença final.

Ademais, insta consignar a necessidade de aguardar-se o prazo de manifestação do INSS.

Deste modo, INDEFIRO, por ora, o requerimento de concessão da tutela de urgência, tendo em vista que se trata de questão a ser melhor aferida na fase de sentença, quando então se faz uma cognição plena e exauriente da matéria fática apresentada, depois de um amplo contraditório e de uma proficiente instrução processual.

Após ciência da parte autora acerca desta decisão, aguarde-se o prazo de manifestação do INSS.

Após, venham conclusos."

Tendo em vista a conclusão da prova pericial, reconheço a probabilidade do direito do autor. De outra parte, há risco de dano de difícil reparação, tendo em vista a natureza alimentar do benefício.

Diante do exposto, defiro liminarmente a tutela recursal de urgência, para determinar a imediata implantação do benefício.

Intime-se o INSS para cumprimento e para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 dias.

O juízo recorrido será comunicado desta decisão pelo sistema EPROC.

No retorno, inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento disponível."

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **CONHECER e DAR PROVIMENTO** ao recurso.

Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem.